

0061969-36.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra transporta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0061969-36.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0061969-36.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2240/2018 -

25º Distrito Policial - Parelheiros, 317/2018 - 25º Distrito Policial - Parelheiros

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON DAVID HERCULANO ROCHA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ROBSON DAVID HERCULANO ROCHA e DANIEL DOS SANTOS PIRES, narrando que no dia 11 de julho de 2018, por volta de 11:30 horas, na Rua Cacoal, altura do nº 36, Parelheiros, nesta cidade e comarca de São Paulo, ROBSON DAVID HERCULANO ROCHA e DANIEL DOS SANTOS PIRES, qualificado a fls. 11 e 27, traziam consigo, para entrega a consumo, 171,3g (cento e setenta e um gramas e três decigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), droga popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em 53 (cinquenta e três) porções, 62,2g (sessenta e dois gramas e duas decigramas) de cocaína, embaladas em 68 (sessenta e oito) porções "eppendorf's", substâncias proibidas e descritas como drogas nos termos do artigo 66 da Lei nº 11.343/06 e Portaria SVS/MS nº 344/98, sendo que o fazia sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Requer ao final a condenação dos Réus nas penas do crime do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Decisão recebendo a denúncia no dia 27/08/2018, como se vê de fls. 203.

Devidamente citados, os Réus apresentaram a defesa preliminar, em peça única, às fls. 202, alegando suas inocências e requerendo a absolvição.

Folha de antecedentes criminais dos acusados às fls. 178 e 179/180.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/02/2022, em que foram ouvidas as testemunhas, porém sem o interrogatório dos Réus que foram declarados revéis.

Alegações finais orais apresentadas pelo MP e Defesa em audiência.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelos auto de apreensão (f. 44), laudo pericial de constatação (fs. 75/77), e laudo pericial definitivo (fs 221/223) bem como depoimentos orais prestados não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A testemunha policial militar FRANCISCO afirmou que: “o local dos fatos é conhecido por ser ponto de venda de drogas, e no momento do avistamento, ambos os Réus foram abordados e o Daniel estava com as drogas em uma pochete (maconha e cocaína) e o Robson estava com dinheiro e números da contabilidade em seu bolso. Narra que apesar da circulação de pessoas, no momento da abordagem não havia ninguém no local”.

O depoimento acima foi corroborado pelo também policial, a testemunha ANDRÉ LUIZ, que reafirmou de forma firme e coerente o supra narrado.

O depoimento policial prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos.

Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC nº 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 18/02/97).

Não houve interrogatório dos Réus, face a sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP, eis que devidamente intimados para a audiência, voluntariamente quedaram-se inertes. De acordo com o exarado na ADPF 444, julgada pelo E. STF, não se pode obrigar o Réu a participar de interrogatório caso não queira, uma vez se tratar de meio de defesa. Assim sendo, o processo seguiu sem suas manifestações finais. Trata-se, pois, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

O crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é classificado como tipo misto alternativo, tendo em vista que basta a prática de um dos diversos núcleos previstos na capitulação do delito para que este seja considerado consumado, e no caso dos autos, o réu “trazia consigo” e “transportava”, dentre outros verbos, caracterizando a tipicidade exigida pelos princípios do direito penal.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de

tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, o réu tinha em sua posse os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

A autoria dos Réus é verificável pela teoria do domínio funcional do fato, em que cada um dos indivíduos exerce um papel de engrenagem na empreitada criminosa como um todo, com funções relevantes para a consecução do delito final, normalmente divisível entre diversas pessoas ("olheiro", "mula", "vapor", "aviãozinho", etc...). Assim é que somente com a atuação fracionada de cada um dos corréus, o crime pode se consumar em sua forma acabada, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Nos dizeres de Luiz Régis Prado: "todo aquele que participa da finalidade típica dolosa, e toma parte na divisão do trabalho é coautor" (Tratado de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. Forense. 2019. p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra transporta, outra fiscaliza, outra cobra, outra anota e infinitas outras funções que existem a depender do tamanho da organização. Não há, nem foi discutida nos autos, nenhuma causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do autor. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, não há qualquer circunstância a ser majorada, por isso fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade dos acusados, bem como não haver nos autos nada concreto que indique se dedicar à traficância ou integrar organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a reprimenda em 2/3. O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa. Sendo assim, os acusados devem ser condenados à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

No tocante ao regime da pena, é de rigor a observância do julgado exarado no habeas corpus coletivo nº 596.603/SP, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou as seguintes determinações: 1. No caso de presos com pena de 1 ano e 8 meses por tráfico privilegiado determinou-se a fixação de regime aberto; 2. Não se tratando da hipótese anterior, no caso de penas inferiores a 4 anos em tráfico privilegiado que se reavalie pelo juízo competente da Execução Penal possibilidade de mudança no regime imposto por conta da detração; 3. Aos sancionados pelo delito de tráfico privilegiado determinar que não se imponha o regime fechado.

Sendo assim, para início de cumprimento de pena do acusado, fixo o regime ABERTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus ROBSON DAVID HERCULANO ROCHA e DANIEL DOS SANTOS PIRES como incurso

no art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial. Em seguida, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE

DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período de tempo, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo para cada Réu, em favor de entidade a ser definida oportunamente.

Concede-se aos réus o direito de recorrer em liberdade, ante a falta dos requisitos da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco e a perda dos bens apreendidos. Com efeito, deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Oficie-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III da CRFB/88.

Custas e despesas por conta do acusado, nos termos do artigo 804 do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA